

Š T A T Ú T O B C E

H O R N Ý V A D I Č O V

Obec Horný Vadičov vydáva pre územie Obce Horný Vadičov tento

Š T A T Ú T O B C E

H O R N Ý V A D I Č O V

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove na základe § 11 ods. 4 písm. k)
zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

s c h v a ľ u j e pre územie Obce Horný Vadičov tento

Štatút obce

P R V Á H L A V A

§ 1

Úvodné ustanovenia

- (1) Štatút Obce Horný Vadičov upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien, ako i vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy.
- (2) Štatút Obce Horný Vadičov je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom Obce Horný Vadičov.

§ 2

Postavenie Obce Horný Vadičov

- (1) Obec Horný Vadičov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
- (2) Územie Obce Horný Vadičov je územný celok, ktorý tvorí katastrálne územie Horný Vadičov a Prostredný Vadičov. Akékoľvek zmeny územia Obce Horný Vadičov možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
- (3) Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými predpismi Obce Horný Vadičov.
- (4) Obec Horný Vadičov má právo na svoje obecné symboly.
- (5) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

§ 3

Obyvatelia Obce Horný Vadičov, ich práva a povinnosti

- (1) Obyvateľom Obce Horný Vadičov je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Trvalý pobyt upravuje osobitná právna úprava.
- (2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ustanovení § 3 ods. 2, 3 a § 4 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
- (3) Obec má voči obyvateľom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- (4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jeho území nehnuteľný majetok, alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo na dlhodobý pobyt alebo má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
- (5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
- (6) Obec poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 4

Samospráva Obce Horný Vadičov

- (1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnou pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
- (2) Samosprávu Obce Horný Vadičov vykonávajú obyvatelia obce:
 - a) orgánmi obce,
 - b) miestnym referendom,
 - c) verejným zhromaždením obyvateľov obce
- (3) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
- (4) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých Obec Horný Vadičov plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných

ústredných orgánov štátnej správy. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove.

- (5) Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov - najmä v § 4 ods. 3, 4 v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
- (6) Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

D R U H Á H L A V A

§ 5

Majetok Obce Horný Vadičov

- (1) Majetkom Obce Horný Vadičov sú všetky hnutel'né a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. zriadených Obcou Horný Vadičov.

Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založilo alebo zriadilo. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa upravuje v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

- (2) Majetok Obce Horný Vadičov slúži na plnenie úloh obce a možno ho použiť najmä:
 - na verejné účely;
 - na podnikateľskú činnosť;
 - na výkon samosprávy obce.
- (3) Darovanie nehnuteľného majetku Obce Horný Vadičov je neprípustné, ak osobitný predpis neustanoví inak. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
- (4) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie Obec Horný Vadičov neobmedzila.
- (5) Evidenciu o stave a pohybe majetku Obce Horný Vadičov vedie Obecný úrad v Hornom Vadičove v súlade s platnou právnou úpravou.
- (6) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 6

- (1) Obec a jeho orgány, subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol Obci Horný Vadičov zverený v prospech rozvoja obce a jeho

občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

- (2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok Obce Horný Vadičov zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
 - a) udržiavať a užívať majetok;
 - b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
 - c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi;
 - d) viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.
- (3) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku Obce Horný Vadičov možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- (4) V majetkových veciach (majetkoprávných záležitostiach) Obce Horný Vadičov koná v jeho mene starosta Obce Horný Vadičov.

§ 7

- (1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
- (2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upravuje obecné zastupiteľstvo v súlade s platnými zákonnými úpravami a so Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Horný Vadičov.
- (3) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 8

- (1) Za používanie majetku Obce Horný Vadičov možno vyberať dávky a poplatky v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

- (1) Podmienky nadobúdania vecí do majetku Obce Horný Vadičov, hospodárenie s majetkom obce, nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce upravujú Zásady hospodárenia s majetkom Obce Horný Vadičov.

TRETI A H L A V A

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE HORNÝ VADIČOV

§ 10

Financovanie

- (1) Obec Horný Vadičov financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú
 - a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájom);
 - b) výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov;
 - c) podiely na daniach v správe štátu;
 - d) výnosy z pokút uložených za priestupky;
 - e) iné príjmy.
- (2) Obec Horný Vadičov môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
- (3) Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov. Obci, ktorého vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť štátnu dotáciu podľa normatívu určeného vládou.
- (4) Obec Horný Vadičov môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
- (5) Obec Horný Vadičov si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu mestá a obce zriadiť spoločný fond: správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

§ 11

Rozpočet

- (1) Základom finančného hospodárenia Obce Horný Vadičov je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a je schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
- (2) Rozpočet Obce Horný Vadičov obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.
- (3) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým (úradná tabuľa vo vchode Obecného úradu v Hornom Vadičove), aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
- (4) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z

majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.

- (5) Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
- (6) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhoduje obecné zastupiteľstvo. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
- (7) Prebytky rozpočtu Obce Horný Vadičov možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
- (8) Obec Horný Vadičov vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.
- (9) Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.
- (10) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).
- (11) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidiel rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami a obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon (zákony o rozpočtových pravidlách).

§ 12

Rozpočtové provizorium

- (1) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený do 31. decembra bežného roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
- (2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

Š T V R T Á H L A V A

ORGÁNY OBCE HORNÝ VADIČOV

§ 13

Základné ustanovenia

- (1) Orgánmi Obce Horný Vadičov sú:
 - a) obecné zastupiteľstvo
 - b) starosta obce

- (2) Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove môže zriaďovať a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce, môže zriaďovať a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
- (3) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór Obce Horný Vadičov, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo (§ 18 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). Hlavný kontrolór je zamestnancom Obce Horný Vadičov.

§ 14

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Vadičov

- (1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor Obce Horný Vadičov, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi Obce Horný Vadičov na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný právny predpis.
- (2) Počet poslancov obecného zastupiteľstva určuje pred voľbami pre celé volebné obdobie obecné zastupiteľstvo obce svojim uznesením.
- (3) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

- (1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života Obce Horný Vadičov, vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
- (2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :
 - a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 - b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zák. č.369/1990Zb. v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 - c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;
 - d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok;
 - e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky;
 - f) vyhlasovať miestne referendum obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie obyvateľov obce;
 - g) uznávať sa na nariadeniach obce;
 - h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom

združení podľa § 21 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov;

- i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie;
 - j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi;
 - k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov;
 - l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe;
 - m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;
 - n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce;
 - o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny;
 - p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku;
 - q) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami;
 - r) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce;
 - s) zvoliť zástupcu starostu, ak tak neurobí a do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu ho nepochovári starosta obce.
- (3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.
- (4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov.
- (5) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené aj rozhodovanie o otázkach určených v zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v Zásadách hospodárenia s majetkom Obce Horný Vadičov.

§ 16

Starosta Obce Horný Vadičov

- (1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
- (2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
- (3) Starosta najmä:
- a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia;

- b) vykonáva správu obce;
 - c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám;
 - d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu;
 - e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu;
 - f) uchováva vlajku obce a pečať obce a používa obecné insígnie;
 - g) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia Obce Horný Vadičov.
- (4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom podľa § 12 ods. 11 zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
- (5) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpäťtinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
- (6) Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počas funkčného obdobia môže obecné zastupiteľstvo zmeniť rozsah výkonu funkcie len na návrh starostu.
- (7) Ak si starosta neplní svoje povinnosti, najmä nezvolá viac ako 4 mesiace zasadnutie obecného zastupiteľstva, nevykonáva obecnú správu najmenej 6 mesiacov pre nespôsobilosť, pre chorobu alebo neprítomnosť v obci, obecné zastupiteľstvo môže 3/5 väčšinou všetkých svojich poslancov rozhodnúť o voľbe nového starostu na zvyšok volebného obdobia. Do zvolenia nového starostu a zloženia sľubu vykonáva jeho úlohy zástupca starostu.

§ 17

Zástupca starostu obce

- (1) Starosta má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo a to z poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
- (2) Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
- (3) Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
- a) ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13a ods. 1 písm. c/ až i/ zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov), plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu;
 - b) zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13a ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ak ho nezvolá starosta.
- (4) Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií

informácie pre plnenie ich úloh.

- (5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa bodu 2, patrí plat podľa osobitného zákona (zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest).

§ 18

Hlavný kontrolór obce Horný Vadičov

- (1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
- (2) Hlavný kontrolór najmä:
- a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18 d zákona o obecnom zriadení;
 - b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve;
 - c) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí;
 - d) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka;
 - e) výsledky jednotlivých uskutočnených kontrol na jeho najbližšom zasadnutí;
 - f) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie;
 - g) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
- (2) Hlavný kontrolór ďalej:
- a) vykonáva kontrolu:
 - nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený;
 - hospodárenia s finančnými zdrojmi obce;
 - správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.
 - b) preveruje:
 - opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci;
 - možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky;
 - pri vykonávaní uvedených činností hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
 - c) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 - d) Hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

- 3) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
- 4) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18 d zákona o obecnom zriadení.
- (5) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.
- (6) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
 - a) poslanca obecného zastupiteľstva;
 - b) starostu;
 - c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou;
 - d) iného zamestnanca obce;
 - e) podľa osobitného zákona (zák. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakatel'och prokuratúry).
- (7) Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí:
 - a) vzdaním sa funkcie;
 - b) odvolaním z funkcie;
 - c) uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený;
 - d) smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho;
 - e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená;
 - f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmiennečne odložený.
- (8) Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak:
 - a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca;
 - b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom;
 - c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

§ 20

Komisie obecného zastupiteľstva

- (1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
- (2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
- (3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva

- a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

(4) Obecné zastupiteľstvo môže na návrh predsedu komisie odvolať člena komisie a na návrh starostu môže odvolať predsedu komisie.

Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.

Predseda komisie:

- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh;
- pripravuje program schôdze, zostavuje plán činnosti;
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva;
- hodnotí činnosť komisie;
- zastupuje komisiu navonok.

(5) Stále komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo spravidla na svojom prvom zasadnutí a ich funkčné obdobie je zhodné s funkčným obdobím obecného zastupiteľstva.

(6) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

(7) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

- a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce;
- b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať.

(8) Komisie sa schádzajú podľa potreby. Zásady rokovania a uznášania sú riešené v Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov.

(9) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 21

Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2) Obecný úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce najmä:

- a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností obce;
- b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva;
- c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu;
- d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce;
- e) organizačno - technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.

(4) Vnútrošnú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok obecného úradu Obce Horný Vadičov,

ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

P I A T A H L A V A

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE HORNÝ VADIČOV

§ 22

- (1) Hlasovanie obyvateľov Obce Horný Vadičov o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
- (2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o (§ 11a ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov):
 - a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie Obce Horný Vadičov, zmenu názvu obce
 - b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)
 - c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov
 - d) zmenu označenia obce, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon
- (3) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa § 11a ods. 1 ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
- (4) Obecné zastupiteľstvo
 - a) vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak:
 1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov;
 2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy;
 3. môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
- (5) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce (§ 4).
- (6) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

Š I E S T A H L A V A

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE HORNÝ VADIČOV

§ 23

- (1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.
- (2) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.
- (3) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradných tabuliach príp. iným vhodným spôsobom. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí

byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

S I E D M A H L A V A

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HORNÝ VADIČOV

§ 24

Úvodné ustanovenie

- (1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
- (2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 25

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

- (1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením.
- (2) Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
- (3) Volebné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, výkonu funkcie sa poslanci ujímajú dňom zloženia sľubu. Funkčné obdobie sa končí dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
- (4) Mandát poslanca zaniká v prípadoch taxatívne upravených v § 25 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:
- (5) Odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu, právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienenečne odložený, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb., zrušením obce alebo smrťou.

§ 26

Práva a povinnosti poslancov

- (1) Poslanec je oprávnený najmä:
 - a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy;
 - b) interpelovať starostu obce vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce;
 - c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti;
 - d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci;

- e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce;
- f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(2) Poslanec je povinný najmä:

- a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní;
- b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený;
- c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania;
- d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov;
- e) na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 27

Náhrady poslancov

- (1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
- (2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru.
- (3) Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.
- (4) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce.

Ô S M A H L A V A

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM MESTÁM A OBCIAM

§ 28

- 1) Na úseku vnútroštátnej spolupráce obcí, Obec Horný Vadičov môže spolupracovať s inými obcami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o združení obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
- 2) Na úseku medzinárodnej spolupráce Obec Horný Vadičov môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

DEVIATA HLAVA

VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI, S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMÍ A OBČIANSKÝMI ZDRUŽENIAMÍ

§ 29

- (1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s okresným úradom, špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).
- (2) Obec spolupracuje pri plnení úloh samosprávy s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a politickými hnutiami a záujmovými združeniami obyvateľov obce, ktoré vyvíjajú činnosť v Obci Horný Vadičov.
- (3) V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu, ktoré poskytujú obciam pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev. Obce poskytujú orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
- (4) Obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo pracovisko.
- (5) Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.
- (6) Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

DESIATA HLAVA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ ČASŤ

Symbyly Obce Horný Vadičov

§ 30

Úvodné ustanovenie

Obecné symbyly sú:

- a) erb Obce Horný Vadičov
- b) vlajka Obce Horný Vadičov
- c) pečať Obce Horný Vadičov

Obec Horný Vadičov má právo na vlastné symboly a je povinné ich používať pri výkone samosprávy.

Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu.

Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

Starosta obce uchováva vlajku obce a pečat' obce a používa obecné insígnie.

§ 31

Erb Obce Horný Vadičov

- (1) Erb Obce Horný Vadičov je v tejto podobe: v červenom štíte zo zlatej pažite vyrastajúca zlatá slnečnica s čiernym, zeleno-mriežkovaným stredom, po jej bokoch vyrastajú dva zelené výhonky. Tento erb bol schválený heraldickou komisiou a následne obecným zastupiteľstvom.
- (2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
- (3) Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať:

- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
- potvrdenie o zaplatení poplatku za užívanie erbu.

(4) Erb Obce Horný Vadičov sa používa:

- a) na insígniách starostu obce;
- b) na plakete Obce Horný Vadičov;
- c) na listinách o udelení čestného občianstva Obce Horný Vadičov, ceny Obce Horný Vadičov a uznaniach Obce Horný Vadičov;
- d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Hornom Vadičove;
- e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce;
- f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce;
- g) na preukazoch poslancov obce;
- h) na pečatidle obce.

(5) Za správne používanie erbu obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý, kto túto povinnosť neplní alebo na výzvu neoprávnené alebo nesprávne použitie erbu obce neuvedie do súladu s týmto predpisom, je povinný strpieť zjednanie nápravy príslušným útvarom Obce Horný Vadičov alebo starostom obce.

§ 32

Vlajka obce Horný Vadičov

- (1) Vlajka Obce Horný Vadičov pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/10), červenej (2/10), žltej (4/1), červenej (2/10) a žltej (1/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
- (2) Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky Obce Horný Vadičov tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
- (3) Vlajku obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie použitia.
- (4) Vlajka Obce Horný Vadičov sa môže používať aj vo verejných sprievodoch, pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti a pri slávnostnej výzdobe obce.
- (5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo ustanovením (§ 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).
- (6) Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.
Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
Vztyčovanie a snímanie vlajky obce uskutočňujú zamestnanci Obce Horný Vadičov.
- (7) Pri používaní a vyvesovaní vlajka musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
 - a) vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice;
 - b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, kytica, smútočný závoj a pod.
- (8) Za správne zaobchádzanie s vlajkou Obce Horný Vadičov a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

§ 33

Pečať Obce Horný Vadičov

- (1) Pečať Obce Horný Vadičov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom "OBEC HORNÝ VADIČOV". Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
- (2) Pečať Obce Horný Vadičov uchováva starosta obce.
- (3) Pečať Obce Horný Vadičov sa používa:
 - a) na pečatenie listín a dokumentov, ktoré sú výkonom samosprávy;
 - b) na listine o udelení čestného občianstva Obce Horný Vadičov;
 - c) v ďalších prípadoch určených starostom alebo obecným zastupiteľstvom.
- (4) Vyobrazenie pečate Obce Horný Vadičov tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu.

§ 34

Insígnie starostu Obce Horný Vadičov

- (1) Insígnie starostu Obce Horný Vadičov tvorí kovový kruh so symbolom obce a štátnym znakom Slovenskej republiky zaveseným na retiazke zo žltého kovu.
- (2) Insígnie starostu obce sa používajú:
 - a) pri slávnostných príležitostiach;
 - b) pri spoločenských aktoch;
 - c) pri udeľovaní ceny Obce Horný Vadičov a ceny starostu obce;
 - d) v ďalších prípadoch určených starostom alebo obecným zastupiteľstvom.

DRUHÁ ČASŤ

ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE HORNÝ VADIČOV, CENY A ODMENY

§ 35

Úvodné ustanovenie

- (1) Starosta obce udeľuje : Cenu starostu Obce Horný Vadičov
- (2) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
 - a) čestné občianstvo Obce Horný Vadičov;
 - b) cena Obce Horný Vadičov;
 - c) cena starostu;
 - d) odmena.

§ 36

Cena starostu Obce Horný Vadičov

- (1) Cenu starostu Obce Horný Vadičov udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
- (2) Cenu starostu Obce Horný Vadičov tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.
- (3) Evidencia sa vedie v Kronike Obce Horný Vadičov, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 37

Čestné občianstvo Obce Horný Vadičov

- (1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie Obce Horný Vadičov, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí

obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo Obce Horný Vadičov.

- (2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
- (3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta Obce Horný Vadičov. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
- (4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky Obce Horný Vadičov.
- (5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva Obce Horný Vadičov, obecné zastupiteľstvo môže upraviť vo všeobecne záväznom nariadení.
- (6) Výnimočne sa môže čestné občianstvo Obce Horný Vadičov udeliť i po smrti - in memoriam. V takomto prípade sa listina odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

§ 38

Cena Obce Horný Vadičov

- (1) Cena Obce Horný Vadičov sa udeľuje za:
 - vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti,
 - činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričínili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
 - činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
- (2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
- (3) Cenu Obce Horný Vadičov tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena, ktorej výšku schváli obecné zastupiteľstvo. K cene Obce Horný Vadičov sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu Obce Horný Vadičov.
- (4) Cenu Obce Horný Vadičov slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.
- (5) Cena Obce Horný Vadičov sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám.
- (6) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 39

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji Obce Horný Vadičov.

TRETIA ČASŤ
KRONIKA OBCE HORNÝ VADIČOV

§ 40

- (1) Kronika Obce Horný Vadičov sa vedie v úradnom jazyku.
- (2) Zápisy do kroniky uskutoční kronikár po ukončení príslušného kalendárneho roka. Pred zápisom do kroniky si robí záznamy a to v takom poradí v akom sa v Obci Horný Vadičov udalosti udiali.
- (3) Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života Obce Horný Vadičov. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí pozitívne ovplyvnili život Obce Horný Vadičov.
- (4) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
- (5) Návrh ročných zápisov do kroniky schvaľuje, po vyjadrení kultúrnej komisie, obecné zastupiteľstvo.

JEDENÁSTA HLAVA
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 41

Pomoc obyvateľom Obce Horný Vadičov pri mimoriadnych situáciách

- (1) Obec Horný Vadičov je povinná poskytnúť obyvateľovi Obce Horný Vadičov nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
- (2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
- (3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
- (4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárii prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru v obci a v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 42

Pomoc Obce Horný Vadičov pri mimoriadnych situáciách

- (1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

- (2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

D V A N Á S T A H L A V A

§ 43

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

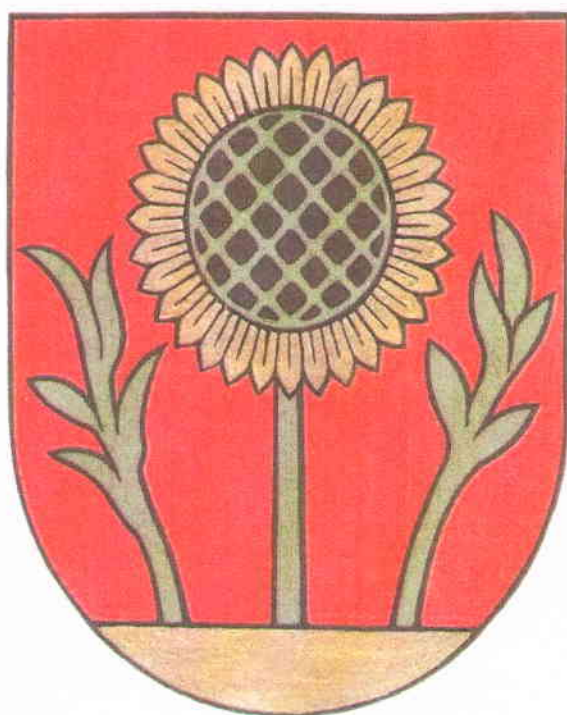
- (1) Štatút Obce Horný Vadičov je základnou právnou normou Obce Horný Vadičov. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto Štatútom.
- (2) Zmeny a doplnky tohto Štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
- (3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu stráca platnosť predchádzajúci Štatút Obce Horný Vadičov schválený dňa 14.12.2007.
- (4) Štatút Obce Horný Vadičov bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hornom Vadičove dňa 24.09.2015, uznesením OZ č. 56/2015.
- (5) Štatút obce nadobúda účinnosť dňom 13.10.2015.

Horný Vadičov dňa 24.09.2015



Vladimír K á č e r í k
starosta obce

ERB OBCE HORNÝ VADIČOV



PEČAŤ OBCE HORNÝ VADIČOV



VLAJKA OBCE HORNÝ VADIČOV

